Al Sig. Antonio De Pace

[redacted]

Tramite email: [redacted]

Pec: [redacted]

OGGETTO: Riscontro a istanza di accesso civico generalizzato e di accesso all'informazione ambientale (D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 195/2005) – Comprensorio scolastico via Deledda, quartiere Tamburi, Taranto (matrice suolo) – Determinazione n. 145 del 24/06/2016

In riscontro all'istanza assunta al protocollo di questa Amministrazione N. 0615649 in data 16/10/2026, e successiva pec del 15.10.2026 acquisita al prot. N. 615836 del 16.10.2026 con la quale la S.V. ha richiesto l'ostensione di documentazione e dati relativi al procedimento in oggetto, lo scrivente *Servizio Bonifiche e Pianificazione della Regione Puglia*, per quanto di specifica competenza, comunica quanto segue:

1. **In merito al Punto 1 (Determinazione):**

La Determinazione n. 145 del 24.06.2016 **risulta reperibile agli atti di questo Servizio**.

REGIONE PUGLIA
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0618769/2026 del 19/10/2026
AOO_RP - Class: 4.17
Firmatario: Giuliana Ranieri, Antonietta Riccio

2. **In merito al Punto 2 (Dati):**

Si precisa che l'istituto dell'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) garantisce il diritto di accedere ai dati e ai documenti già esistenti e detenuti dall'Amministrazione al momento dell'istanza. Tale disciplina non configura, tuttavia, un obbligo per la P.A. di procedere a elaborazioni ex novo, sintesi informative, report riepilogativi o banche dati unitarie non ancora costituite. Poiché l'ostensione dei dati richiesti comporterebbe in questo caso una rielaborazione selettiva e sistematica di informazioni — con un impegno organizzativo sproporzionato rispetto alle ordinarie funzioni dell'ente — **la richiesta, in tale parte, non può trovare accoglimento.**

Con riferimento, invece, al parere di validazione di ARPA Puglia, si comunica che lo stesso **non è risultato rinvenibile negli archivi di questa Sezione**. Trattandosi di un atto materialmente redatto dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, la relazione potrebbe essere utilmente richiesta direttamente ad ARPA Puglia, quale ente detentore della documentazione.

3. **In merito al Punto 3 (Stato del procedimento):**

Si comunica che a seguito di verifiche nei registri della scrivente Sezione, **non risultano adottati atti successivi alla Determinazione Dirigenziale n. 145 del 24/06/2016**. Per quanto concerne lo stato del sito, si conferma che la situazione attuale coincide esattamente con le risultanze ufficiali riportate nell'Anagrafe dei siti da bonificare della Regione Puglia, istituita e aggiornata ai sensi della normativa vigente. I dati sullo stato di contaminazione e sull'avanzamento del procedimento sono pubblicamente consultabili sul portale cartografico tematico della Regione Puglia alla sezione Bonifiche Aree Inquinate - Puglia.con, oppure all'interno del catalogo Open Data della Regione Puglia (https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-dipartimento/bonifiche-siti-inquinati).

Si fa presente che l'accesso ed eventuale estrazione della documentazione agli atti avverrà secondo le modalità e previo versamento dei diritti dovuti come riportati nelle DGR n.821/2021 e DGR n. 802/2025 ed indicate altresì all'indirizzo internet: https://www.regione.puglia.it/accesso-agli-atti. In particolare, si fa presente che le DGR n.821/2021 e DGR n. 802/2025 prevedono i seguenti costi di ricerca e riproduzione:

1. Euro 5,00 per la ricerca di documentazione risalente fino a 10 anni
2. Euro 10,00 per la ricerca di documentazione risalente oltre 10 anni.
3. Euro 0,20 per la scansione in formato A4

4. Euro 0,30 per la scansione in formato A3 o superiore

MODALITÀ DI PAGAMENTO I costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per garantire l'esercizio del diritto di accesso, come sopra determinati, sono rimborsati dal richiedente utilizzando il circuito PagoPA, in applicazione dell'art. 24 della L. 120/2020, ove previsto. Per effettuare il pagamento tramite il suddetto circuito il richiedente deve accedere al Portale dei pagamenti della Regione Puglia ed utilizzare il seguente link, dedicato ai "Diritti di segreteria Accesso documenti amministrativi":

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_PUGLIA&redirectUrl=public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=DIRITTI_SEGRETERIA_ACCESSO_ATTI_AMMIN

Pertanto, ai fini di poter procedere all'invio della documentazione richiesta, si chiede di effettuare il versamento totale di euro 5,00 € a titolo di costi di ricerca degli atti suddetti.

Si riportano di seguito i dettagli di calcolo:

- Costi di ricerca: 1 documento * 5 €

TERMINI DI PAGAMENTO La ricevuta del pagamento deve essere inviata a mezzo PEC al Servizio scrivente. Il mancato pagamento dei costi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente si intende quale rinuncia all'accesso.

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, l'istanza di accesso non può essere accolta da questo Servizio per quanto riguarda il punto 2 stante la non reperibilità degli atti all'esito delle verifiche effettuate. Per il punto 1, si attende il pagamento del contributo, e per il punto 3 si intende riscontrata.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Funzionario EQ Ranieri Giuliana

La Dirigente ad *interim* del Servizio dott.ssa Antonietta Riccio